

PACIFIK'AI

CONTRAT D'APPORTEUR D'AFFAIRES

Ref. PAI-AA-001 | Fait a Tahiti, Polynesie francaise

ENTRE LES SOUSSIGNES

LE PRESTATAIRE

Nom	PACIFIK'AI
Gerant	Jordy TOOFA
Forme	Entreprise Individuelle
N° Patente	G67367
Adresse	PK22 Quartier Orofero, Paea, Tahiti, Polynesie francaise
Email	jordy@pacifikai.com
Tel	+689 89 55 81 89

L'APPORTEUR D'AFFAIRES

Nom	
Prenom	
Forme	
N° Patente	
Adresse	
Email	
Tel	

Ci-apres denommes individuellement "la Partie" et collectivement "les Parties".

PREAMBULE

PACIFIK'AI est une entreprise specialisee dans l'automatisation par intelligence artificielle a destination des entreprises de Polynesie francaise. Elle propose des solutions cle-en-main comprenant workflows automatises, chatbots IA, dashboards de pilotage et outils de productivite.

L'Apporteur d'Affaires dispose d'un reseau professionnel et/ou commercial lui permettant d'identifier des entreprises susceptibles d'etre interessees par les services de PACIFIK'AI.

Les Parties souhaitent formaliser les conditions dans lesquelles l'Apporteur d'Affaires recommandera les services de PACIFIK'AI aupres de prospects qualifies, en contrepartie d'une commission sur les contrats signes.

ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT

Le present contrat a pour objet de definir les conditions dans lesquelles l'Apporteur d'Affaires s'engage a presenter a PACIFIK'AI des prospects (entreprises ou professionnels) susceptibles de souscrire a ses services d'automatisation IA.

L'Apporteur d'Affaires agit en qualite d'intermediaire independant. Il n'est en aucun cas mandataire, salarie, ou representant legal de PACIFIK'AI. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'engager PACIFIK'AI contractuellement.

ARTICLE 2 — OBLIGATIONS DE L'APPORTEUR D'AFFAIRES

2.1 — Qualification des prospects

L'Apporteur d'Affaires s'engage a effectuer un **travail reel de prospection et de qualification**. La simple transmission d'un nom d'entreprise sans informations de contact ni contexte ne constitue pas un apport d'affaires valable.

Pour etre considere comme un **lead qualifie**, chaque prospect transmis doit obligatoirement comporter :

1. **L'identite du prospect** : nom de l'entreprise et nom du contact decisionnel.
2. **Les coordonnees directes** : adresse email et/ou numero de telephone du contact.
3. **Le besoin identifie** : description concrete du probleme ou du processus que le prospect souhaite automatiser ou digitaliser. Une mention generique (ex: "il veut automatiser") ne suffit pas.

2.2 — Modes de transmission valables

Un lead est considere comme valablement transmis dans l'un des deux cas suivants :

Scenario A — Prise de rendez-vous : L'Apporteur d'Affaires organise un rendez-vous (telephonique, visio ou en personne) entre le prospect et PACIFIK'AI. Il transmet les informations du prospect ainsi que la date et l'heure du rendez-vous convenu.

Scenario B — Mise en relation : L'Apporteur d'Affaires presente les services de PACIFIK'AI au prospect et lui communique les coordonnees de PACIFIK'AI (email : jordy@pacifikai.com, tel : +689 89 55 81 89). L'Apporteur informe PACIFIK'AI en amont (par email ou WhatsApp) de l'identite du prospect susceptible de prendre contact, afin que le lead puisse lui etre attribue.

2.3 — Validation du lead

Apres reception des informations, PACIFIK'AI dispose de **quarante-huit (48) heures ouvrees** pour confirmer ou refuser le lead par ecrit (email ou message). Un lead est refuse si :

- Les informations transmises sont incompletes (identite, coordonnees ou besoin manquant).
- Le prospect est deja connu de PACIFIK'AI (client existant ou prospect deja en discussion).
- Le prospect ne correspond pas a la cible de PACIFIK'AI.

Seuls les leads **confirmes par ecrit** par PACIFIK'AI ouvrent droit a commission en cas de signature ulterieure.

2.4 — Methodes de prospection

L'Apporteur d'Affaires s'engage a prospecter de maniere **professionnelle et ethique**. Sont notamment interdits :

- L'envoi massif de messages non sollicites (spam) au nom de PACIFIK'AI.

- Le démarchage téléphonique agressif ou répétitif.
- Toute promesse de résultat, de tarif ou de délai non validée préalablement par PACIFIK'AI.
- Toute déclaration pouvant nuire à l'image ou à la réputation de PACIFIK'AI.

En cas de manquement à ces règles, PACIFIK'AI se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit et sans préavis, conformément à l'Article 8.2.

2.5 — Autres obligations

L'Apporteur d'Affaires s'engage également à :

1. Présenter les services de PACIFIK'AI de manière honnête et fidèle, sans engagement de résultat ni promesse non autorisée par PACIFIK'AI.
2. Ne pas démarcher les clients existants de PACIFIK'AI dont la liste lui aura été communiquée.
3. Respecter la confidentialité des informations commerciales et techniques de PACIFIK'AI.
4. Ne pas utiliser le nom, la marque ou les supports de PACIFIK'AI à des fins autres que celles prévues par le présent contrat.

ARTICLE 3 — OBLIGATIONS DE PACIFIK'AI

PACIFIK'AI s'engage à :

1. **Confirmer ou refuser** chaque lead transmis dans un délai de **quarante-huit (48) heures ouvrées**, conformément à l'Article 2.3.
2. Prendre en charge **l'intégralité de la relation commerciale** avec le prospect une fois le lead confirme (démonstration, proposition commerciale, négociation, signature). L'Apporteur d'Affaires n'est pas tenu de participer au processus de vente.
3. Tenir l'Apporteur d'Affaires informé de l'avancement de chaque lead confirme : en cours de traitement, proposition envoyée, contrat signé, ou prospect décline.
4. Verser la commission due dans les conditions et délais prévus à l'Article 4.
5. Fournir à l'Apporteur d'Affaires les supports de présentation nécessaires (plaquette commerciale, pitch, exemples de réalisations, coordonnées).

ARTICLE 4 — COMMISSION

4.1 — Taux de commission

20%

du montant HT, selon le type de prestation (voir details ci-dessous)

La commission de l'Apporteur d'Affaires est fixee a **vingt pour cent (20%)** du montant hors taxes (HT). Son mode de calcul varie selon la nature de la prestation vendue au client apporte, selon les deux cas decrits ci-apres.

4.2 — Determination des prix

Les tarifs des prestations proposees aux clients sont determines **exclusivement par PACIFIK'AI**. L'Apporteur d'Affaires n'a aucun pouvoir de negociation, de remise ou d'engagement tarifaire vis-a-vis des prospects.

Le montant servant de base au calcul de la commission est celui figurant sur le contrat de prestation signe entre PACIFIK'AI et le client. Ce montant est **incontestable** par l'Apporteur d'Affaires.

4.3 — Cas n°1 : Prestation incluant des frais de mise en place (setup)

Lorsque la prestation comprend des **frais de mise en place** (configuration, developpement, deploiement), que ce soit avec ou sans abonnement mensuel associe, la commission est calculee a hauteur de **20% du montant HT des frais de setup uniquement**.

Les eventuels frais recurrents associes (maintenance, support, hebergement, mises a jour) remunerent le travail continu de PACIFIK'AI et **ne donnent pas lieu a commission**.

Exemple 1 : projet a 500 000 XPF de setup seul → commission = 20% x 500 000 = 100 000 XPF (versee une seule fois).

Exemple 2 : setup 400 000 XPF + support 50 000 XPF/mois → commission = 20% x 400 000 = 80 000 XPF (versee une seule fois, rien sur le mensuel).

4.4 — Cas n°2 : Abonnement mensuel sans frais de setup

Lorsque la prestation est exclusivement sous forme d'abonnement mensuel, sans frais de mise en place, la commission est calculee a hauteur de **20% du montant HT des six (6) premiers mois d'abonnement**.

Au-dela du sixieme mois, l'abonnement ne donne plus lieu a commission.

Exemple : abonnement SaaS a 25 000 XPF/mois, sans setup → commission = 20% x 25 000 x 6 = 30 000 XPF (versee en 6 mensualites de 5 000 XPF, ou en une seule fois apres le 6e mois selon accord entre les Parties).

4.5 — Tableau recapitulatif

TYPE DE DEAL	BASE DE CALCUL	VERSEMENT
Prestation avec setup (avec ou sans mensuel)	20% du setup HT uniquement	Unique, au 1er paiement client
Abonnement mensuel pur (sans setup)	20% des 6 premiers mois HT	Mensuel sur 6 mois ou unique apres M6

4.6 — Conditions de declenchement

La commission est due lorsque les **quatre conditions** suivantes sont cumulativement reunies :

1. Le prospect a ete transmis conformement aux criteres de qualification definis a l'**Article 2.1** (identite, coordonnees directes, besoin concret identifie).
2. Le lead a ete **confirme par ecrit** par PACIFIK'AI conformement a l'**Article 2.3** (dans les 48 heures ouvrees suivant la transmission).
3. Un contrat de prestation a ete signe entre PACIFIK'AI et le prospect.
4. Le client a effectue le **premier paiement** correspondant au contrat.

En l'absence de l'une de ces conditions, aucune commission n'est due.

4.7 — Delai de validite du lead

Un prospect presente par l'Apporteur d'Affaires reste attribue a celui-ci pendant une duree de **six (6) mois** a compter de la date de transmission. Au-dela de ce delai, si le prospect n'a pas signe de contrat avec PACIFIK'AI, l'Apporteur d'Affaires perd le benefice de la commission sur ce prospect.

4.8 — Modalites de paiement

Pour le Cas n°1 (prestation avec setup), la commission est versee dans un delai de **quinze (15) jours** suivant l'encaissement effectif du premier paiement du client par PACIFIK'AI.

Pour le Cas n°2 (abonnement mensuel pur), la commission est versee soit mensuellement (dans les 15 jours suivant chaque encaissement mensuel du client), soit en une seule fois apres le sixieme mois, selon accord entre les Parties.

Le paiement est effectue par virement bancaire ou par tout autre moyen convenu entre les Parties. L'Apporteur d'Affaires emittra une facture correspondante.

4.9 — Exclusions

Les eventuels renouvellements, upsells, extensions ou contrats supplementaires conclus avec le meme client apres le contrat initial ne donnent pas lieu a commission supplementaire, sauf accord ecrit prealable entre les Parties.

4.10 — Grille indicative

TYPE DE PROJET	SETUP (XPF)	MENSUEL (XPF)	COMMISSION ESTIMEE (XPF)
Chatbot IA (WhatsApp / Messenger)	150 000 — 350 000	—	30 000 — 70 000
Dashboard de pilotage	300 000 — 600 000	30 000 — 50 000/mois	60 000 — 120 000 (sur setup)
Automatisation workflows	200 000 — 500 000	25 000 — 40 000/mois	40 000 — 100 000 (sur setup)
Pack complet (chatbot + dashboard + workflows)	500 000 — 1 200 000	40 000 — 80 000/mois	100 000 — 240 000 (sur setup)
Abonnement SaaS (ex: BookBot)	—	15 000 — 35 000/mois	18 000 — 42 000 (20% x 6 mois)
Solution sur mesure / consulting	800 000 — 2 000 000+	variable	160 000 — 400 000+ (sur setup)

Cette grille est fournie a titre indicatif. Le montant reel de la commission depend du contrat effectivement signe avec le client.

ARTICLE 5 — EXCLUSIVITE

Le present contrat est conclu a titre **non-exclusif**. L'Apporteur d'Affaires est libre de collaborer avec d'autres entreprises, y compris dans le domaine de l'automatisation et de l'intelligence artificielle.

De meme, PACIFIK'AI se reserve le droit de collaborer avec d'autres apporteurs d'affaires, partenaires commerciaux ou de developper ses propres canaux de prospection.

ARTICLE 6 — PROPRIETE DES PROSPECTS, ANTERIORITE ET NON-CONCURRENCE

6.1 — Non-concurrence

L'Apporteur d'Affaires s'interdit de contacter directement les prospects qu'il a transmis a PACIFIK'AI dans le but de leur proposer des services concurrents, et ce pendant toute la duree du contrat et les **douze (12) mois** suivant sa resiliation.

6.2 — Registre d'anteriorite

PACIFIK'AI tient un **registre interne de ses prospects et clients**, incluant la date de premier contact. Ce registre fait foi en cas de litige sur l'attribution d'un prospect.

En cas de doublon (prospect transmis par l'Apporteur d'Affaires mais deja connu de PACIFIK'AI avant cette transmission), **la date la plus ancienne prevaut**. PACIFIK'AI en informera l'Apporteur dans les 48 heures suivant la transmission, et aucune commission ne sera due sur ce prospect.

L'Apporteur d'Affaires accepte que la decision de PACIFIK'AI sur l'anteriorite d'un prospect est **definitive et non contestable**, sauf en cas de fraude averee.

ARTICLE 7 — CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s'engage a garder strictement confidentielles toutes les informations commerciales, techniques et financieres dont elle aurait connaissance dans le cadre du present contrat, et ce pendant toute la duree du contrat et les **deux (2) ans** suivant sa resiliation.

Sont notamment concernees :

- Les tarifs et conditions commerciales de PACIFIK'AI
- La liste et les coordonnees des clients et prospects
- Les methodes et outils techniques utilises
- Le contenu des propositions commerciales

ARTICLE 8 — DUREE ET RESILIATION

8.1 — Duree

Le present contrat est conclu pour une duree de **douze (12) mois** a compter de sa date de signature. Il est renouvelable tacitement par periodes successives de douze (12) mois, sauf denonciation par l'une des Parties.

8.2 — Resiliation

Chaque Partie peut resilier le present contrat a tout moment, sous reserve de respecter un preavis de **trente (30) jours**, notifie par email avec accuse de reception.

En cas de manquement grave par l'une des Parties a ses obligations contractuelles, l'autre Partie pourra resilier le contrat de plein droit, sans preavis, par notification ecrite motivee.

8.3 — Effets de la resiliation

La resiliation du contrat n'affecte pas les commissions dues pour les prospectes deja transmis et acceptes avant la date de resiliation, sous reserve que le contrat avec le client soit signe dans le delai de validite de six (6) mois prevu a l'Article 4.7.

ARTICLE 9 — RESPONSABILITE

L'Apporteur d'Affaires exerce son activite de maniere independante et sous sa propre responsabilite. Il assume l'ensemble des charges sociales, fiscales et administratives liees a son activite.

PACIFIK'AI ne saurait etre tenue responsable de tout dommage subi par l'Apporteur d'Affaires dans l'exercice de son activite d'apporteur.

L'Apporteur d'Affaires ne peut en aucun cas engager la responsabilite de PACIFIK'AI vis-a-vis des tiers.

ARTICLE 10 — DISPOSITIONS GENERALES

10.1 — Droit applicable. Le present contrat est soumis au droit applicable en Polynesie francaise.

10.2 — Litiges. En cas de differend relatif a l'interpretation ou a l'execution du present contrat, les Parties s'engagent a rechercher une solution amiable. A defaut d'accord dans un delai de trente (30) jours, le litige sera soumis aux tribunaux competents de Papeete.

10.3 — Integralite. Le present contrat constitue l'integralite de l'accord entre les Parties et remplace tout accord anterieur, ecrit ou verbal, portant sur le meme objet.

10.4 — Modification. Toute modification du present contrat devra faire l'objet d'un avenant ecrit signe par les deux Parties.

10.5 — Nullite partielle. Si l'une quelconque des clauses du present contrat etait declaree nulle, les autres clauses conserveraient leur plein effet.

LE PRESTATAIRE

Jordy TOOFA

Gerant — PACIFIK'AI

L'APPORTEUR D'AFFAIRES

Signature

Fait a Tahiti, le ____ / ____ / 2026

Precede de la mention "Lu et approuve"

Signature

Fait a _____, le ____ / ____ / 2026

Precede de la mention "Lu et approuve"

Contrat etabli en deux exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

PACIFIK'AI — Automatisation IA pour les entreprises de Polynesie francaise
jordy@pacifikai.com | +689 89 55 81 89 | pacifikai.com